龙圩区大坡镇龙尾岗电力施工“2•7” 事故调查报告

2018-07-31 16:59　来源：区安监局　作者：邹宗辉

2018年2月7日上午11：00许，在苍梧经大坡至新地二级公路大坡镇二标段龙尾岗电力杆线迁移过程中，发生一起伤亡事故。根据《中华人民全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，经龙圩区人民政府批准，2018年2月9日，成立了由区政府办、区安监信局、大坡镇、区监察局、区司法局、区法制办、区总工会、区人社局等单位组成的龙圩区大坡镇龙尾岗电力施工“2·7”生产安全事故调查组（“2·7”事故调查组），并邀请区检察院派员参加。事故调查组按照“四不放过”和“坚持科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处及事故防范措施。

一、事故基本情况

（一）事故单位：桂建电力工程有限公司。

（二）事故时间：2018年2月7日上午11：00许。

（三）事故地点：大坡镇合垌村苍梧经大坡至新地二级公路大坡镇二标段龙尾岗电力杆线区域。

（四）事故类别：坍塌。

（五）行业类别：电力。

（六）伤亡情况：死亡一人，重伤一人。

（七）死伤者情况：死者李*之（身份证号码：45042119920******4，家住地址：梧州市龙圩区大坡镇**村**组*号）原大坡供电所工作人员*（身份证号码：4504211984*******7，家住地址：梧州市龙圩区广平镇**号），大坡供电所工作人员，现仍在医院治疗。

（八）直接经济损失：约5万元。

二、事故发生经过及应急救援情况

1.2018年2月7日上午11：00许，在苍梧经大坡至新地二级公路大坡镇二标段龙尾岗电力杆线迁移过程中，施工人员在没有考虑线杆杆基是否稳下上杆作业，造成两名在线杆上施工人员连同线杆倒下，发生一起一死一伤生产安全事故。事故造成该片区域用户用电一度中断。

2.事故发生后，当天施工带班负责人黄*健立即组织现场施工人员进行抢救，同时拨打120电话求救，并报告其上级主管部门(苍梧县水利电业和龙圩区政府及大坡镇政府，约25分钟大坡卫生院医护人员赶到现场对两名伤者进行抢救。龙圩区政府接到事故报告后，由区应急办组织安监局、坡至新地二级公路项目指挥部（以下简称“三改二”项目指挥部）、苍梧县水利电业有限公司、大坡镇政府、大坡派出所等相关部门立即赶赴现场组在现场抢救过程中，伤者李*之因伤势过重，经医生证实现场抢救无效死亡，另一伤者贺*也立即被送往梧州市人民医院抢救，现已脱离生命危险，过程中。

三、事故相关情况

（一）企业基本概况

桂建电力工程有限公司（以下简称桂建公司）成立于2011年10月11日，统一社会信用代码：914505005843121 62Y，注册地为广西北海市表：郭强。企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册资本：伍仟万元整；经营范围：电力供应，新能源开发、光伏项目开发建设，建

市政公用工程，输变电工程专业承包叁级，城市及道路照明工程专业承包叁级，机电设备安装专业承包叁级，承装（修、试）电力设施承装类三级四级、承试类四级（以上项目凭有效资质证书及安全生产许可证在有效期内经营），电力工程设计咨询，农业技术开发，节能设备及配件的销售、护，节能技术推广、技术服务，自营和代理一般商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

广西睿强慧利建筑劳务有限公司。企业地址：北海市北部湾中路19号广西银瑞物业管理服务有限公司北海银瑞大酒店三楼302室，登记机关：商行政管理局，法定代表人，谢秉权 注册资本：1001万人民币元，成立日期：2017年09月22日，统一社会信用代码：91450500MA5MT6PW号：450500000171703，组织机构代码：MA5MT6PW-1，所属行业：建筑业，经营范围：建筑工程劳务分包。

（二）工程概况

苍梧经大坡至新地二级公路大坡镇二标段龙尾岗电力杆线迁移工程。项目地址：大坡镇。项目业主：“三改二”项目指挥部；承建单位：桂建公程2017年8月14日由桂建公司与“三改二”项目指挥部签订中标合同，于2018年8月17日开工建设。工程中标金额：498400.89元。

（三）施工事故情况

事故发生后，“2·7”事故调查组对现场进行勘查，勘查发现，事故倒塌线杆是61号杆(见现场图片、施工设计图纸)，此杆属中标合同范围内。位于大坡镇合同村下小河道旁的河基上，距离河边约15米，距离小水沟约4米，事发现场同时施工的线杆上游为62号杆和63号杆，下游为60号杆，杆为61号杆，倒塌线杆的一边为刚拆迁的房屋，另一边为河道，线杆倒塌方向朝下游，即正好跨过小水沟与房屋拆迁下来的混凝土块边角上，倒塌杆电线与下游60号杆电线还连接着，死者受伤位置正处倒塌线杆与房屋拆迁下来的混凝土块边角上。在施工作业中，施工人员在没有考虑线杆杆基的情况下上杆作业，造成两名在线杆上施工人员连同线杆倒下，发生一死一伤生产安全事故。

（四）其他情况

1.桂建公司通过中国招标采购导航网招标成为苍梧经大坡至新地二级公路大坡镇二标段电力杆线迁移工程项目的中标公司，并与“三改二”项目订《苍梧经大坡至新地二级公路大坡镇二标段电力杆线迁移工程施工合同》。中标后桂建公司与广西睿强慧利建筑劳务有限公司(以下简称睿强慧利签订《劳务派遣合同》，而后睿强慧利劳务公司又与个人陈*（身份证号：45040419670208***5，家庭住址：广西梧州市蝶山区**路**号***房）务派遣分包协议》，之后陈*通过陈*（城区供电所所长）、肖*宁（城区供电所副所长）介绍该施工劳务给大坡供电所莫*文等人员。工程施工至事故陈*已支付30万工程款给大坡供电所莫*文等人员。在整个施工过程中，桂建公司没有委派安全管理人员到现场进行施工全程监管。

2.桂建公司与“三改二”项目指挥部签订的电力杆线迁移工程施工合同约定桂建公司负责电力杆线迁移施工期间安全生产，负责属于电力杆线迁任造成的施工安全、施工组织、施工质量等问题。施工过程中桂建公司只安排经办人饶*时跟进，没有落实安全管理人员到现场进行全程管理，且常不到位，在事故发生当天没有相关管理人员在场。

桂建公司中标后与睿强慧利劳务公司签订《劳务派遣合同》，约定在合同履行期间对睿强慧利劳务公司的劳务人员进行政治思想、职业道德术、安全生产、劳动纪律的教育和培训，对新进场工作人员进行三级安全培训教育，做到先培训后上岗。从桂建公司所提供的所有资料中并没有反这项工程的劳务公司员工进行任何的相关培训，没有反映组织开展相关的三级教育培训，也没有对所管理的施工人员实行跟踪管理。

3.桂建公司虽主张工程已完成并竣工验收，但该工程并未完全完成，与事实不符。

（1）整个项目工程验收检定是由“三改二”项目指挥部与苍梧县水利电业有限公司签订《关于苍梧经大坡至新地二级公路电力杆线迁移竣工议》，委托苍梧县水利电业有限公司验收检定。于2017年8月28日苍梧县水利电业有限公司向“三改二”项目指挥部提交《关于申请支付苍梧经大坡级公路电力杆线迁移竣工检定服务费用的函》中称，该公司已组织人员对苍梧县经大坡至新地二级公路涉及电力杆线迁移施工提供竣工检定服务，竣工检定技术服务成果交“三改二”项目指挥部，但苍梧县水利电业有限公司与“三改二”项目指挥部均未能出具工程竣工检定技术服务成果的相关材

（2）苍梧经大坡至新地二级公路大坡镇二标段电力杆线迁移工程于2017年10月28日的验收材料显示黎文生（“三改二”项目指挥部工作人员（大坡供电所及现场施工人员）、黄*健（大坡供电所及现场施工人员）、饶*时（桂建公司工作人员）在验收表上签字验收，但黎*生、聂*新、黄*人均未到现场进行验收，且饶*时表示验收表上的签名非其本人的签字。

（3）该杆线迁移工程60号杆、61号杆、62号杆、63号杆施工尚未完全完成，且事故倒塌的61号线杆和旁边相邻的未完成施工的三根线杆，中标工程施工范围内。

四、事故原因分析

事故调查组通过现场勘察、询问有关当事人及查阅大量资料，经过反复调查、分析认为，导致此次线杆坍塌事故的原因是：

（一）死者李*之和伤者贺*在施工过程中违反操作规程，安全意识不强，在没有考虑线杆杆基是否稳固的情况下上杆作业，造成两人连同线下，发生一死一伤生产安全事故。

（二）桂建公司安全管理缺失，未严格依法履行安全生产主体责任，在该项工程施工中，未设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理建立健全安全生产事故隐患排查治理制度等，违法将该工程项目施工分包给不具备相应资质的劳务派遣公司；并且没有组织开展相关三级教育培训。

五、事故性质

本次事故是一起生产安全责任事故。

六、事故责任

员工李*之、贺*违反操作规程，安全意识不强是导致事故发生的直接原因。桂建公司在安全生产管理过程中，监管不力、安全生产主体责任位，各项安全生产管理制度和措施未得到落实，履行安全生产监督管理职责不到位，是导致这次事故发生的间接原因。员工(死者李*之、伤者贺*)司均对此次事故负有责任。

七、对事故单位处理建议意见

根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令 第十三号），事故调查组建议对责任单位作以下处理：

（一）桂建公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第二章第四十六条、 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给全生产条件或者相应资质的单位或者个人；第二十二条“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行职责：（六）制止和纠正违章令冒险作业、违反操作规程的行为。”第二十五条“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全和培训合格的从业人员，不得上岗作业。第二款：生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训；第四款：生产经营单位安全生教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训时间、内容、参加人员以及考核结果等情况；”

按照《中华人民共和国安全生产法》第二章、第四十六条、第二十二条、第二十五条的相关条款，事故调查组建议城区安监局依照《中华人民全生产法》第一百零九条“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款。”进行处罚。

（二）苍梧县水利电业有限公司对下属机构大坡供电所和员工存在管理上的漏洞，及在工程验收过程中不实事求是，建议苍梧县水利电业有强管理，对存在违纪违规人员进行查处并把结果报龙圩区安监局。

（三）综合上述情况，事故涉及的部门、单位及个人是否存在不正当利益关系及违法违规行为，转交相关部门继续调查处理。

八、防范措施

（一）苍梧经大坡至新地二级公路大坡镇二标段龙尾岗电力杆线迁移过程中，此次事故是一起生产安全责任事故，相关部门要引以为戒，举加大安全生产宣传力度，强化监督检查。

（二）桂建公司要从事故中认真吸取教训，举一反三开展企业的安全生产工作。要认真分析事故发生的主观和客观原因，针对事故发生暴露题，认真开展职工的安全教育培训工作，提高员工的安全意识。要切实履行好安全生产主体责任，认真开展企业的安全生产大检查工作，对施工过环节进行检查，排查安全隐患，消除安全隐患，做好安全防范工作，从思想上提高认识，采取有力措施，切实加强安全生产管理工作的指导、督促落实。要全面贯彻落实各项规章制度，尤其是严格遵守国家的相关法律法规，强化安全监管，及时纠正违章作业；加强安全隐患排查、整改，提高能力；强化职工安全教育培训工作，提高职工安全生产意识，切实改进安全生产管理工作，杜绝类似事故的再次发生。

（三）从事安全生产工作的企业和个人，要认真开展职工的安全教育和培训工作，提高员工安全意识。要切实履行好安全生产主体责任，认真生产大检查工作，对施工过程中各个环节进行检查，排查安全隐患，消除安全隐患，做好安全防范工作，防止类似事故发生。

网站地图 地址：广西梧州市龙圩区龙圩镇政贵路18号

主办：梧州市龙圩区人民政府办公室 电话：0774-2722188

桂公网安备 45040602000012号 桂ICP备15002087号　网站标识码：4504060001